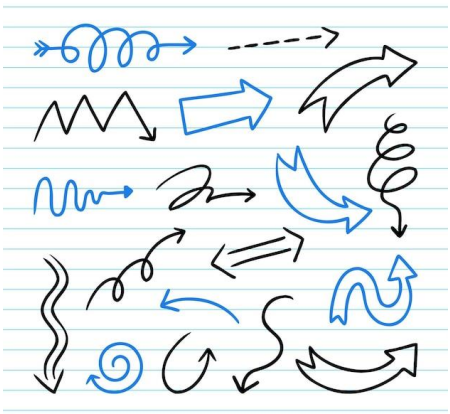


TEMA I



ESQUEMA DEL TEMA

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978: ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.

SU GARANTÍA Y SUSPENSIÓN.

FECHAS IMPORTANTES DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA	
31 de octubre de 1.978	APROBADA POR LAS CORTES GENERALES
6 de diciembre de 1.978	RATIFICADA POR REFERÉNDUM POR EL PUEBLO ESPAÑOL
27 de diciembre de 1.978	SANCIONADA Y PROMULGADA POR EL REY
29 de diciembre de 1.978	PUBLICADA Y ENTRADA EN VIGOR

REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA	
1.992	**Art. 13.2. Derechos de los extranjeros (sufragio pasivo en las elecciones municipales)**
2.011	**Art. 135. Estabilidad presupuestaria.**

CONFIGURACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA	
PARTE DOGMÁTICA	**. TÍTULO PRELIMINAR** **. TÍTULO I**
PARTE ORGÁNICA	**. TÍTULOS II-IX: ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO** **. TÍTULO X: REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN**

1 Título Preliminar + 10 Títulos

4 disposiciones adicionales

9 disposiciones transitorias

1 disposición final

1 disposición derogatoria

169 artículos

ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

TÍTULO PRELIMINAR. Art. 1 al 9

TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. Art. 10 al 55

Art. 10.

Capítulo I. De los españoles y los extranjeros (art. 11 a 13)

Capítulo II. Derechos y libertades.

- Art. 14.
- Sección I. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (art. 15 a 29)
- Sección II. De los derechos y deberes de los ciudadanos (art. 30 a 38)

Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica (art. 39 a 52)

Capítulo IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (art. 53 y 54)

Capítulo V. De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55)

TÍTULO II. DE LA CORONA. Art. 56 al 65

TÍTULO III. DE LAS CORTES GENERALES. Art. 66 al 96

Capítulo I. De las Cámaras (art. 66 a 80)

Capítulo II. De la elaboración de las leyes (art. 81 a 92)

Capítulo III. De los Tratados Internacionales (art. 93 a 96)

TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN. Art. 97 al 107.

TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES. Art. 108 al 116.

TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL. Art. 117 al 127

TÍTULO VII. ECONOMÍA Y HACIENDA. Art. 128 al 136

TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. Art. 137 al 158

Capítulo I. Principios generales (art. 137 a 139)

Capítulo II. De la Administración Local (art. 140 a 142)

Capítulo III. De las Comunidades Autónomas (art. 143 a 158)

TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Art. 159 a 165.

TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. Art. 166 a 169.

DISPOSICIONES.

. Disposiciones adicionales (4)

Se añaden para regular cuestiones especiales de territorios, regímenes jurídicos y otras cuestiones sobre todo relacionadas con la ordenación territorial

. Disposiciones transitorias (9)

Se añaden para facilitar la adaptación al nuevo régimen jurídico. Contienen plazos de ejecución, regulación de la entrada en vigor.

. Disposición derogatoria (1)

Enumeran las normas vigentes que quedan derogadas. Al ser la Constitución la norma suprema del ordenamiento jurídico, quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo establecido en ella.

. Disposición final (1)

Hace referencia a la entrada en vigor.

TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

ART. 10

Art. 10	Fundamentos orden político y de la paz social / Interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades.

CAPÍTULO I. DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS.

Art. 11	Nacionalidad.
Art. 12	Mayoría de edad: 18 años.
Art. 13	Derechos de los extranjeros / Extradición / Derecho de asilo.

CAPÍTULO II. DERECHOS Y LIBERTADES.

Art. 14	Igualdad jurídica (nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición).

Sección I. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

Estos derechos son regulados mediante Ley Orgánica (art. 81 CE)

Art. 15	Vida, integridad física y moral.
Art. 16	Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Art. 17	Libertad personal y seguridad.
Art. 18	Intimidad personal y familiar, honor, propia imagen / Inviolabilidad del domicilio / Secreto de las comunicaciones / Limitación del uso de la informática.
Art. 19	Libertad de residencia y de circulación.

Art. 20	Libertad de expresión.
Art. 21	Reunión pacífica y sin armas / Manifestación.
Art. 22	Asociación.
Art. 23	Participación política.
Art. 24	Protección judicial de los derechos.
Art. 25	Principio de legalidad penal.
Art. 26	Prohibición de los Tribunales de Honor.
Art. 27	Libertad de enseñanza / derecho a la educación.
Art. 28	Libertad de sindicación / derecho a la huelga.
Art. 29	Derecho de petición.

Sección II. De los derechos y deberes de los ciudadanos.

Art. 30	Servicio militar.
Art. 31	Sistema tributario / Gasto público.
Art. 32	Matrimonio.
Art. 33	Propiedad y herencia.
Art. 34	Fundaciones.
Art. 35	Trabajo.
Art. 36	Colegios profesionales.
Art. 37	Negociación colectiva.
Art. 38	Libertad de empresa.

CAPÍTULO III. DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA.

Art. 39	Protección familia e infancia.
Art. 40	Distribución renta / Pleno empleo.
Art. 41	Seguridad Social.
Art. 42	Emigrantes.
Art. 43	Salud / Deportes.
Art. 44	Acceso a la cultura.

Art. 45	Medio ambiente.
Art. 46	Patrimonio artístico.
Art. 47	Vivienda y suelo.
Art. 48	Juventud.
Art. 49	Personas con discapacidad.
Art. 50	Tercera edad.
Art. 51	Defensa de los consumidores.
Art. 52	Organizaciones profesionales.
CAPÍTULO IV. DE LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.	
Art. 53	Tutela de las libertades y recurso de amparo.
Art. 54	Defensor del pueblo.
CAPÍTULO V. SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y LIBERTADES.	
Art. 55	Suspensión de derechos y libertades.

SUJETOS DE LOS DERECHOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

TÍTULO I, CAPÍTULO II / CAPÍTULO III DE LA CE

CAPÍTULO II. Derechos y libertades.	
Art. 14. Igualdad ante la ley.	**Los españoles.**
Sección I. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.	
Art. 15. Vida e integridad física y moral.	**Todas las personas.**
Art. 16. Libertad ideológica, religiosa y de culto.	**Todos los individuos y comunidades.**
Art. 17. Libertad y seguridad.	**Todas las personas.**
Art. 18. Honor, intimidad personal, propia imagen.	**Todas las personas.**
Art. 19. Libertad de residencia y circulación.	**Todos los españoles.**
Art. 20. Libertad de pensamiento, ideas ...	**Todas las personas.**
Art. 21. Reunión.	**Todas las personas.**
Art. 22. Asociación.	**Todas las personas.**

Art. 23. Participación en los asuntos públicos.	**Los ciudadanos.**
Art. 24. Tutela efectiva de jueces y tribunales.	**Todas las personas.**
Art. 27. Educación.	**Todas las personas.**
Art. 28. Sindicación.	**Todas las personas.**
Art. 29. Petición individual y colectiva.	**Todos los españoles.**
Sección II. De los derechos y deberes de los ciudadanos.	
Art. 30. Derecho y deber de defender España.	**Los españoles.**
Art. 31. Sostenimiento gastos públicos.	**Todos.**
Art. 35. Deber y derecho al trabajo.	**Todos los españoles.**
CAPÍTULO III. Principios rectores de la política social y económica.	
Art. 41. Seguridad Social.	**Todos los ciudadanos.**
Art. 44. Acceso a la cultura.	**Todos.**
Art. 45. Medio ambiente adecuado.	**Todos.**
Art. 47. Vivienda digna y adecuada.	**Todos los españoles.**

SUSPENSIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

ESTADO DE ALARMA	**Quién**	Declarado por el Gobierno
	Cómo	Mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros, que se comunica al Congreso
	Cuánto	Plazo máximo de 15 días. Se necesita la autorización del Congreso para prorrogarlo
	Qué	No hay suspensión de derechos, pero sí limitación de derechos
ESTADO DE EXCEPCIÓN	**Quién**	Declarado por el Gobierno
	Cómo	Mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros y previa autorización del Congreso
	Cuánto	30 días prorrogables 30 días más
	Qué	17.1. Derecho a la libertad personal. 17.2. Detención preventiva. 17.4 Derecho habeas corpus. 18.2. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. 18.3. Secreto de las comunicaciones. 19. Libertad de residencia y de circulación. 20.1. Libertad de expresión. 20.1.d. Derecho a comunicación e información veraz. 20.5. Secuestro de publicaciones. 21. Derecho de reunión. 28.2. Derecho a la huelga. 37.2. Medidas de conflicto colectivo entre trabajadores y empresarios.
ESTADO DE SITIO	**Quién**	Mayoría absoluta del Congreso.
	Cómo	Propuesta del Gobierno.
	Cuánto	Por el tiempo que se determine.
	Qué	Quedan suspendidos los derechos del estado de alarma + 17.3. Información al detenido / Asistencia jurídica.